

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA



MUNICIPIO
MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº pp 00198807 NE 2º

NÚMERO: 908
AÑO: MMXVIII
MES: X
ISSN Nº 1317-33-08

GACETA

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 18 DE OCTUBRE DE 2018 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución Nº 340. Decretar la existencia de la Ordenanza de Creación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.

"LAS ORDENANZAS, ACUERDOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTICIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL". LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-

ARTÍCULO 7º DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL.

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	Pág.	
<u>Resolución N° 340.</u> Decretar la existencia de la Ordenanza de Creación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria.	04 al 08	

**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO**



GACETA MUNICIPAL Nro. 908

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaría de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.

**Abg. Oswaldo Martínez
Presidente del Concejo Municipal**





REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DEL ALCALDE

RESOLUCION N°340

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los Artículos 88 Ordinal 3 y 54 ordinal 1.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N°24 del 02 de Octubre de 2018, aprobó LA ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI).

RESUELVO:

Artículo 1.- Decretar la existencia de la **ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI)**, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los Diez (10) días del Mes de octubre del 2018. Años 208 de la Independencia y 159 de la Federación.

CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO

ALCALDE DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO.



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL**

El Concejo Municipal del municipio Maneiro, del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en ejercicio pleno de las atribuciones legales que expresamente le confieren los artículos 175 y 179, ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concatenación con los artículos 53 y 54, ordinal 1º, artículos 92, 95, ordinales 1º y 4º y artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente:

**ORDENANZA QUE REFORMA LA ORDENANZA DE CREACIÓN
DEL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SEDEMATRI**

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 1º: La presente Ordenanza por objeto la creación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", el cuál funcionará como un servicio municipal, sin personalidad jurídica propia. Se organizará como una entidad de carácter técnico, dependiente del Alcalde, correspondiéndole, entre otras, las siguientes competencias generales: La liquidación y recaudación de los tributos municipales, intereses, sanciones y otros accesorios, la aplicación de las Ordenanzas Tributarias y las tareas de fiscalización y control del cumplimiento voluntario, la aplicación de las normas tributarias sobre los derechos y obligaciones que de ello se deriven y las otras atribuidas a la materia.

ARTÍCULO 2º: Son atribuciones específicas del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI":

- 1.- Dirigir y administrar el sistema de los tributos municipales, en concordancia con las instrucciones impartidas por el Alcalde y lo establecido en las Ordenanzas que rigen la materia.
- 2.- Participar y elaborar propuestas, para definir la política tributaria municipal y su incidencia en la vida local, y ejecutarlas de acuerdo a la normativa vigente.
3. Recaudar los tributos municipales, las multas, los intereses y demás obligaciones accesorias y emitir las solvencias municipales cuando corresponda.

4. Determinar las obligaciones tributarias y sus accesorios, y adelantar gestiones de cobro, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico municipal vigente y aquel que le corresponda por la vía supletoria.
5. Sistematizar, divulgar y mantener actualizada la información sobre la normativa, jurisprudencia y doctrina relacionada con los tributos municipales de su competencia.
6. Motivar, coordinar y controlar la inscripción y registro de los sujetos pasivos en su condición de contribuyentes o responsables.
7. Conocer, sustanciar y decidir sobre las solicitudes, reclamaciones y recursos administrativos, que le sean interpuestos por los contribuyentes de acuerdo con las previsiones del ordenamiento jurídico aplicable, así como evacuar las consultas que sean sometidas a su consideración a los fines de dejar establecida la jurisprudencia administrativa en materia tributaria.
8. Aplicar la Legislación Tributaria Municipal, Nacional o Estatal en vía supletoria, cuando proceda.
9. Fiscalizar e investigar todo lo relativo a la aplicación de las Ordenanzas, Reglamentos y demás Providencias Tributarias Municipales, inclusive, en los casos de exenciones, exoneraciones y rebajas, así como prevenir, investigar y determinar las contravenciones, defraudaciones e infracciones tributarias previstas en las Ordenanzas, Acuerdos, Reglamentos e imponer las sanciones correspondientes.
10. Disponer lo relativo a la emisión y diseño de formularios, publicaciones y demás formatos o formas requeridas por la Administración Tributaria Municipal.
11. Desarrollar programas de divulgación e información tributaria municipal, que contribuyan a mejorar el comportamiento de los sujetos pasivos en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.
12. Elaborar mensualmente los informes económicos y estadísticos de los tributos municipales a los fines de mantener actualizada, la gestión del servicio en los ámbitos de su competencia.
13. Estimar las metas de recaudación y la incidencia económico fiscal de los incentivos tributarios establecidos en las Ordenanzas respectivas y evaluar el comportamiento de los ingresos, emitiendo las recomendaciones que los casos ameriten, así como realizar las evaluaciones pertinentes y tomar los correctivos que correspondan de manera oportuna.
14. Coordinar con las dependencias del Gobierno Municipal, con las Autoridades Competentes del Ejecutivo Nacional y Estatal, Entidades Públicas Gubernamentales o Dependencias Oficiales y demás entes públicos y privados, nacionales e internacionales, aquellas labores que deba ejecutar el "SEDEMATRI", tendientes al mejor desarrollo de las funciones o actividades de la tributación municipal en la jurisdicción del municipio Manuel Placido Manero del estado Bolivariano de Nueva Esparta.
15. Planificar, administrar y dirigir todo lo relacionado a programas y sistemas actualizados de información en el área de su competencia.
16. Otorgar, las correspondientes Licencias o Autorizaciones, Permisos de Pequeños Comerciantes, Comercios Ambulantes, Comercios Eventuales, Espectáculos Públicos,

Publicidad Comercial, Juegos y Apuestas Lícitas y cualquier otro permiso o solvencia que tenga relación con una actividad que se encuentre gravada por cualquier Ordenanza dentro del municipio Manuel Placido Maneiro, una vez que se cumpla con el Ordenamiento Jurídico Urbano del municipio.

17. Velar por la correcta aplicación del Sistema de Administración Tributaria a su cargo, a fin de lograr eficientemente los objetivos del servicio, y en general, las demás que le correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable.

18. Elaborar el proyecto de Presupuesto del Servicio Autónomo para la consideración y aprobación del Alcalde y de la Cámara Municipal, cuya decisión es vinculante.

19. Administrar el presupuesto que le sea asignado para la ejecución de sus gastos, apegado al Ordenamiento Jurídico que rige la materia.

20. Establecer los mecanismos de control de la gestión, tanto Administrativa como Tributaria, que sean necesarias en el cumplimiento de sus obligaciones.

21. Administrar los Recursos humanos asignados de acuerdo al ordenamiento legal vigente.

22. Elaborar los informes financieros, contables y presupuestarios necesarios, y presentarlos al Alcalde y a la Cámara Municipal en el tiempo establecido por ellos.

23. Cualquier otra contenida en el Reglamento Interno que le corresponda por ley u Ordenanza o por delegación expresa del Alcalde.

ARTÍCULO 3º: El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", tendrá la siguiente estructura organizativa a nivel gerencial:

1. Despacho del Superintendente Municipal Tributario.

1.1 Coordinación de Recursos Humanos.

1.2 Departamento de Auditoría Interna.

1.3 Departamento de Computación y Desarrollo de Sistemas e Informática.

2. Gerencia de Servicios Jurídicos.

2.1. División de Recursos Administrativos.

2.2. División de Sumario Administrativo.

3. Gerencia de Asistencia al Contribuyente y Divulgación Tributaria.

4. Gerencia de Fiscalización y de Verificación de Deberes Formales.

4.1. Coordinación de Fiscalización.

4.2. Coordinación de Deberes Formales.

5. Gerencia de Recaudación

5.1 División de Liquidación

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los funcionarios a cargo de las Gerencias enumeradas en este artículo, así como los Jefes de División, Departamentos y Coordinaciones, serán de libre nombramiento y remoción por parte del Alcalde.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El sistema profesional de recursos humanos del Servicio Desconcentrado de Administración Tributaria del Municipio Maneiro "SEDEMATRI", se regirá por la Ley del Estatuto de la Función Pública y su Reglamento.

ARTÍCULO 4º: El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", actuará bajo la dirección y responsabilidad de un Superintendente, designado por el Alcalde.

PARÁGRAFO ÚNICO: El cargo de Superintendente Municipal Tributario tendrá un rango equivalente al de una Dirección de Línea o Presidente de un Instituto Autónomo de la Alcaldía.

TÍTULO II

DEL PRESUPUESTO Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO

ARTÍCULO 5º: Se destinará Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", como asignación presupuestaria ordinaria, el monto que la Cámara Municipal apruebe en la Ordenanza de Presupuesto de cada año, que en ningún caso será menor al 4%, ni mayor al 6% inclusive, del monto de los ingresos que estime recaudar en cada ejercicio y los recursos extraordinarios que le sean asignados de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

ARTÍCULO 6º: Una vez que entre en vigencia la presente Ordenanza, del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", éste asumirá todas las funciones y competencias de recaudación, verificación de deberes formales, fiscalización y determinación tributaria, las cuales a partir de dicha fecha, se regularán por lo establecido en esta Ordenanza, en el Reglamento Interno del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", y demás disposiciones municipales que sean dictadas en aplicación a las normas antes referidas, y de la Ordenanza de Servicios Autónomos Municipales del municipio Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, y con carácter de supletoriedad, las del Código Orgánico Tributario en cuanto sean aplicables.

TÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Hasta tanto la relación contractual entre el municipio Manuel Placido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta y la Sociedad Mercantil Servicios de Gestión Comercial C.A. (SEGECOM), tenga vigencia, las funciones recaudadoras establecidas en el Título II, artículo 6º de este instrumento normativo, seguirán bajo la responsabilidad y ejecución de la referida empresa, y una vez terminado dicho vínculo, bien de manera volitiva o por término legal del contrato, tales funciones serán asumidas plenamente por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI".

SEGUNDA: El Alcalde dictará un Reglamento en el que se especificará la estructura administrativa de cada una de las Gerencias, Divisiones, Unidades y Oficinas que

componen el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", con indicación de las funciones atribuidas a las mismas.

TERCERA: A los fines de garantizar el eficiente funcionamiento del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", además del presupuesto ordinario con que contará este Servicio, el cual se corresponde con el asignado en la Ordenanza de Presupuesto del año 2018, le será asignado a este Servicio, una partida adicional presupuestaria con cargo al presupuesto de 2018, que garantice la cobertura de los gastos de organización y puesta en marcha del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI". Al efecto, una vez justificados los gastos por el Superintendente Tributario Municipal, los recursos serán acordados mediante el procedimiento de trasposos y/o creación de créditos presupuestarios adicionales.

CUARTA: Mientras el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", no disponga de los recursos necesarios para crear y mantener su propia estructura funcional, recibirá el apoyo directo para el cumplimiento de sus funciones de la Dirección de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos, Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal, o el Órgano del Control Interno de que disponga la Alcaldía, en las respectivas áreas de su competencia y con cargo al presupuesto de esas dependencias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez que el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "SEDEMATRI", haya conformando su estructura, parcial o totalmente, se irán desincorporando los apoyos directos mencionados en este Artículo.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ÚNICA: Queda derogada la Ordenanza de Creación del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMATRI), sancionada por el Concejo Municipal del Municipio Maneiro, en fecha 06 de febrero de 2018, y debidamente publicada en Gaceta Municipal 812 del 09 de febrero de 2018.

DISPOSICIONES FINALES

ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Municipal.


ABG. OSWALDO ENRIQUE MARTÍNEZ CONTRERAS
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL


ABG. ANDRY FIGUEROA MARCANO
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

